

전자적 증거 관리 자문위원회 운영규정

[공소청 예규 제164호, 디지털포렌식시스템담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검 예규 제418호, 2007. 5. 23.
개정 대검 예규 제457호, 2009. 10. 1.
개정 대검 예규 제804호, 2015. 7. 16.
개정 대검 예규 제1125호, 2020. 10. 6.
개정 대검 예규 제1207호, 2021. 8. 11.
개정 공소청 예규 제164호, 2026. 10. 2.

제1조(설치) 검사의 공소 제기 여부 결정 및 그 유지 등 공소청법 제4조에 따른 검사의 직무 수행에 필요한 전자적 증거의 진정성·동일성 등 감정·감식, 접수, 관리, 분석(수사를 위한 분석은 제외한다), 폐기 등에 관한 사항 등 공소청과 그 소속기관 직제 제7조 제5항에 관한 사항에 대한 자문을 위하여 공소청에 전자적 증거 관리 자문위원회(이하 ‘위원회’라고 한다)를 둔다.

제2조(위원회의 자문사항) 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 자문을 한다.

1. 전자적 증거와 관련된 정책적·기술적 과제
2. 전자적 증거의 진정성·동일성 등 감정·감식, 접수, 관리, 분석(수사를 위한 분석은 제외한다), 폐기 등에 관한 사항
3. 제2호의 업무와 관련된 시스템·도구의 연구개발, 검증·인정·표준, 운영 및 관리에 관한 사항

4. 제2호의 업무와 관련된 법령 검토 등에 관한 사항

5. 제2호부터 제4호까지의 업무와 관련된 유관기관 교류·협력 및 직원 교육·역량관리 등에 관한 사항

제3조(구성) ① 위원회는 위원장 1인, 부위원장 1인을 포함하여 20인 이내의 위원으로 각 위원의 전문지식, 경험 등을 고려하여 구성한다.

② 위원장과 부위원장은 위원 중에서 검찰총장이 위촉한다.

제4조(위원의 위촉) 위원은 본인의 동의와 법과학기획관의 추천에 따라 검찰총장이 위촉한다.

제5조(임기) 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 본인이 희망하거나 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 임기만료 이전에 해촉할 수 있다.

제6조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회의 의장으로서 위원회를 대표하며 위원회의 자문 업무를 총괄한다.

② 위원장의 위임이 있거나 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 부위원장이 그 직무를 대행하고, 부위원장이 직무를 대행할 수 없는 경우에는 위원 중 연장자순으로 그 직무를 대행한다.

제7조(위원회 회의) ① 위원회의 회의는 매 반기 별 1회 정기회의를 개최한다.

② 정기회의 외에 위원장 또는 검찰총장이 필요하다고 인정하거나 재적위원 2분의 1 이상의 요청이 있는 경우 임시회의를 개최한다.

③ 위원장이 회의를 소집하고자 할 때에는 그 회의 개최 7일 전까지

일시·장소 및 안건을 각 위원에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있는 경우에는 통지 기간을 단축할 수 있다.

④ 위원회의 회의에 부칠 안건은 법과학기획관이 상정한다.

⑤ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하고, 가부 동수인 경우에는 의장이 결정권을 가진다. 다만, 회의 안건의 내용이 경미하거나 회의를 소집할 시간적 여유가 없는 등 특별한 사유가 있는 경우에는 서면 결의로 대체할 수 있다.

⑥ 위원장은 원활한 회의 진행을 위하여 미리 발표자와 토론자를 지정할 수 있고, 필요한 경우에는 위원이 아닌 자를 회의에 출석하게 하여 그 의견을 들을 수 있다.

⑦ 회의는 공개하지 아니한다.

제8조(조사의 의뢰 등) 위원회는 자문사항에 관하여 전문적인 조사 또는 연구가 필요하다고 인정되는 경우에는 위원이나 관련 분야의 전문가에게 조사 또는 연구를 의뢰할 수 있다.

제9조(개별적 자문) 법과학기획관, 디지털포렌식시스템담당관 및 소속 직원은 필요한 경우 제2조에서 규정한 자문 사항에 대하여 위원에게 개별적으로 자문을 구할 수 있다.

제10조(간사와 서기) ① 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사와 서기를 둔다.

② 간사는 디지털포렌식시스템담당관이 되고, 서기는 디지털포렌식시

시스템담당관실 소속 직원이 된다.

③ 간사는 위원회에 참석하여 안전에 대하여 설명하거나 기타 필요한 발언을 할 수 있다.

④ 서기는 회의가 종료되면 회의록을 작성하고, 위원장과 간사가 서명 날인을 하여 보관한다.

제11조(비밀유지 의무) ① 위원은 자문 및 회의를 통해 알게 된 업무상의 비밀을 누설하여서는 아니된다.

② 위원이 제1항의 규정에 의한 비밀유지 의무를 지키지 아니한 경우에는 해촉할 수 있다.

제12조(위원 수당) 위원은 명예직으로 하되, 회의 소집 및 자문에 응한 위원에게는 예산의 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다. 다만, 소관업무와 직접적으로 관련되는 공무원인 위원이 출석하는 경우는 그러하지 아니한다.

제13조(운영세칙) 이 규정에서 정한 사항 외에 위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위원회의 의결로 정한다.

제14조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

부 칙(2026. 10. 2.)

이 규정은 2026. 10. 2.부터 시행한다.